الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: تسيير واقتصاد

دورة: 2024

اختبار في مادة: القانون

المدة: 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة الآتية:

1) عرّف عقد البيع واذكر التزامات البائع.

2) ماهي أسباب انقضاء شركة المساهمة؟

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند 01:

تُعدّ ميزانية السنة المالية من قبل الحكومة، في بيان واحد لسنة مدنية. يحتوي على كل الإيرادات المحصلة فعلا وكذلك كل النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية، بعد مصادقة السلطة التشريعية. بشرط تساوي حصيلة الإيرادات العامة معّ حصيلة النفقات العامّة،ثمّ ترسل للتنفيذ، مع تفعيل دور أجهزة المراقبة.

السند 02:

كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية. ويجب أن تكون الضريبة محدّدة بدقة دون غموض أو إبهام.

المطلوب: انطلاقا من السّندين وعلى ضوء ما درست أجب عمّا يلي:

1) استنتج خصائص الميزانية العامّة للدّولة.

2) استخرج مبادئ الميزانية العامّة للدّولة.

3) بيّن مراحل إعداد الميزانية العامّة للدّولة، مع الشّرح.

4) استخرج القاعدتين المتعلقتين بالضريبة، مع شرحهما.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

نظرا لتوجه السلطات نحو تشجيع المؤسّسات الناشئة، بادر إسماعيل، سمير وخالد لإنشاء شركة تنشط في مجال الخدمات واختاروا لها اسم "بوابة الصحراء"، ومن بين ما ورد في قانونها الأساسي عدم قابلية انتقال الحصص إلى الورثة. وتتمثل حصص هذه المؤسّسة فيما يلي:

- حصة الشريك إسماعيل: قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع بالإضافة إلى مبلغ 1000000 دج.
- حصة الشريك سمير: تمثلت في مبلغ 3500000 دج وسيارة نفعية.
- حصة الشريك خالد: مبلغ 2000000 دج بالإضافة إلى إشرافه على تسيير الشركة بحكم كفاءته وخبرته المهنية.

تمّ تحرير العقد التأسيسي للشركة لدى أحد الموثقين بحضور الشّركاء، وتمّ تقييد الشّركة في السّجل التّجاري، الأمر الذي مكّن الشّركاء من اكتساب صفة التاجر.

اجتمع مجلس إدارة الشّركة مع ممثلي العمال من أجل الاتفاق على شروط عمل مختلف فئات العمال وكذا حقوقهم القانونية، ولقد اختتم الاجتماع ببيان مكتوب. استخرجنا منه بعض محتوياته وهي كما يلي:

- الأجور الأساسية الدنيا.
- التعويضات المرتبطة بالخبرة والساعات الإضافية بما فيها تعويض المنطقة.
- المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل.
- إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل.
- الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية واعتمادا على ما درست أجب عما يلي:

1) استنتج الطبيعة القانونية للشّركة مع التبرير ثم عرّفها.
2) ما هي التسمية القانونية للبيان الختامي للاجتماع بين مجلس الإدارة وممثلي العمال؟ مع التعريف.
3) اذكر محتويات البيان غير الواردة بالوضعية.
4) ورد بمحتوى البيان طريقة لتسوية نزاع جماعي للعمل، بيّنها مع التّعريف.
5) متى يلجأ ممثلو العمال للإضراب؟ وماهي شروطه القانونية؟

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة الآتية:

1) ماهي شروط الشيء المبيع؟

2) اذكر خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي.

الجزء الثاني: (06 نقاط)

السند 01:

تمّ رفع قيمة تعريفة الرّسم الإضافي على المنتجات التبغية بـ: 5 دج (من 32 دج إلى 37 دج) على كل رزمة أو علبة أو كيس، حيث ستضمن هذه الزّيادات عائدات لميزانية الدّولة بـ: 6 مليار دج. إنّ رفع الرّسم يهدف إلى تخفيض معدّلات استهلاك المنتجات التّبغية حفاظا على الصّحة العامّة، إضافة إلى زيادات موارد الدّولة التي تُستعمل لتحقيق منفعة عامة.

جريدة الجزائر اليوم: 2021/10/12 بتصرف

السند 02:

إنّ قانون المالية وقصد تمويل الأعباء النّهائية للميزانية العامّة للدّولة، خصّص الاعتمادات التّالية لسنة 2022:

1) اعتماد مالي قدره 6311,53 مليار دج لتغطية النّشاط العادي للدّولة، يوزع حسب كل دائرة وزارية.

2) اعتماد مالي قدره 3546,90 مليار دج لتغطية استثمارات الدّولة، يوزع حسب كل قطاع.

من قانون المالية لسنة 2022 بتصرف

السند 03:

الاعتمادات المخصّصة لسنة 2022 أكبر من الاعتمادات التي خصّصت لسنة 2021. وذلك راجع لتوسّع المشاريع العامّة وزيادة عدد الموظفين.

المطلوب: انطلاقا من السّندات وعلى ضوء ما درست أجب عمّا يلي:

1) ماذا يمثّل مبلغ 6 مليار دج بالنّسبة للدّولة؟ مع التّعريف.

2) بيّن مصدر هذا المبلغ مع التّعريف.

3) استخرج خصائص هذا المصدر.

4) بيّن أنواع النّفقات مع التّعريف.

5) استخرج خصائص النّفقة العامّة.

الجزء الثالث: (08 نقاط)

الوضعية:

شركة "البراق" للفندقة التي أسسها السيد "عمار" والذي يعد شريكا وحيدا فيها، يشتغل بها 30 عاملا بصفة دائمة، ومع تزايد النشاط لأسباب موسمية أبرمت عقود عمل في ميدان الخدمات لمدة 3 أشهر مع كل من "سعيد"، " حسام" و"فريد".

في آخر اجتماع لمجلس الإدارة تمّت مناقشة عدّة ملفات حيث تقرّر ما يلي:

1) إنهاء علاقة العمل لبعض العمال:
   - السيد " كمال" بسبب نهاية المدة القانونية للحياة المهنية.
   - السيد "حسام" تم فصله بسبب رفضه تنفيذ التعليمات الصادرة عن المستخدم إضافة إلى تناوله المخدرات والكحول داخل مكان العمل.
   - السيد "حسن" بسبب غيابه لأداء التزامات الخدمة الوطنية، دون علم صاحب العمل.
2) رفض مطلب العمال المتمثل في زيادة الأجور.

على إثر القرار الثاني قام ممثلو العمال بعقد جمعية عامة صباح اليوم الموالي وتقرّر التوقف عن العمل في نفس اليوم، وهذا ما اعتبرته الإدارة باطلا لعدم احترام الشروط المحدّدة في التشريع وطالبت ممثلي العمال باتباع الطرق القانونية لتسوية هذا النزاع، غير أنّ العمال اعتبروا توقفهم حقا دستوريا.

المطلوب: انطلاقا من الوضعية وعلى ضوء ما درست أجب عمّا يلي:

1) حدّد الطبيعة القانونية لشركة "البراق" مع تعريفها.
2) استخرج أنواع العقود المبرمة مع العمال. مبرّرًا ذلك.
3) هل قرارات مجلس الإدارة لإنهاء علاقة العمل للعمال الثلاثة صحيحة؟ برّر إجابتك.
4) ما هو الأسلوب الذي اتبعه العمالُ وممثلوهم للدفاع عن حقوقهم؟ برّر مدى مشروعيته.
5) اذكر الطرق القانونية التي كان على العمال اتباعها لتسوية النزاع القائم.

عناصر الإجابة للموضوع الأول	العلامة مجزأة	العلامة مج
الجزء الأول: 1) تعريف عقد البيع وذكر التزامات البائع أ- تعريف عقد البيع: حسب نص المادة 351 من ق م ج " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي"	01	06
ب-التزامات البائع: - الالتزام بنقل الملكية. - انتقال ملكية العقار. - التزام البائع بتسليم المبيع. - التزام البائع بضمان المبيع.	0.5 × 4	
2) أسباب انقضاء شركة المساهمة: - توفر أحد الأسباب العامة لانقضاء الشركات. - انقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي. - اتخاذ قرار بحلها من طرف الجمعية العامة غير العادية، إذا خفض الأصل الصافي للشركة بفعل الخسائر الثابتة إلى أقل من ربع رأس مال الشركة.	1 × 3	
الجزء الثاني: **1) استنتاج خصائص الميزانية العامة للدولة:** - وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية. - تتضمن بيانات مفصلة لما تعتزم الدولة انفاقه وكذلك الايرادات اللازمة لتغطية هذا الانفاق. - تعد لفترة زمنية متصلة (السنة)	0.5 × 3	06
2) استخراج مبادئ الميزانية العامة للدولة المذكورة في السند 01: - مبدأ السنوية. - مبدأ العمومية. - مبدأ الوحدة. - مبدأ التوازن.	0.25 × 4	
3) مراحل اعداد الميزانية العامة للدولة مع الشرح تقتصر الإجابة بذكر مراحل الاعداد فقط وهي: - تعد الميزانية من قبل الحكومة. - مصادقة السلطة التشريعية. - مرحلة التنفيذ. - مرحلة المراقبة.	0.25 × 4	
4) القاعدتان المتعلقتان بالضريبة مع شرحهما: - **قاعدة العدالة:** تقضي بتطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة، ويجب على كل فرد أن يساهم في التكاليف والأعباء العامة بحسب قدرته الضريبية. - **قاعدة اليقين:** أن تكون الضريبة محددة بصورة قطعية ودقيقة دون أي غموض أو إبهام.	1.25 × 2	
الجزء الثالث: **1) استنتاج الطبيعة القانونية لشركة مع التبرير والتعريف** - **شركة تضامن** - **التبرير:**	0.5	08
• عدم قابلية الحصص للانتقال للورثة. • اكتساب الشريك صفة التاجر.	0.25 × 2	

– **تعريف شركة التضامن:** هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. تسمى بأسماء الشركاء ويكتسب الشريك صفة التاجر، حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير.	0.75	
2) التسمية القانونية للبيان الختامي مع التعريف – **البيان الختامي هو الاتفاقية الجماعية للعمل.** – **تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل:** هي اتفاق مكتوب يتضمن ضوابط وشروط العمل، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين من جهة، وبين العمال أو التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى.	0.5 0.75	
3) محتويات الاتفاقية الجماعية للعمل غير الواردة بالوضعية: • التصنيف المهني وما يرتبط به من مواضيع تتعلق بالأجور والتعويضات. • تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها حسب طبيعة المؤسسة. • تحديد تعويض عن النفقات. • فترة التجريب والاشعار المسبق. • مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تضمن فترات التوقف عن النشاط. • التغيبات الخاصة. • ممارسة الحق النقابي. • مدة الاتفاقية وكيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.	0.25 × 8	
4) طريقة التسوية للنزاع الجماعي للعمل الواردة في البيان هي: – **إجراءات المصالحة** – **تعريفها:** يرفع المستخدم أم ممثلو العمال الخلاف الجماعي للعمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، التي تقوم بالمصالحة وجوبا بين طرفي النزاع بعد استدعائهم والسماع إليهم.	0.5 01	
5) يلجأ ممثلو العمال للإضراب **في حالة استنفاذ كل طرق التسوية الودية المنصوص عليها في القانون.** **شروط الاضراب القانونية:** – استنفاذ طرق التسوية الودية القانونية. – تستدعى الجمعية العامة بمقر العمل ويكون التصويت بالاقتراع السري والقرار بأغلبية العمال. – الاشعار المسبق بالإضراب.	0.5 0.25 0.5 0.25	

عناصر الإجابة للموضوع الثاني	العلامة مجزأة	العلامة مج
الجزء الأول: **1) شروط الشيء المبيع:** – أن يكون موجود وقت البيع أو قابل للوجود مستقبلا. – أن يكون معينا أو قابل للتعيين. – مشروعية المبيع.	01 01 0.5	06
2) خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي: – ضريبة تفرض على الأشخاص الطبيعيين. – ضريبة سنوية. – ضريبة اجمالية. – ضريبة تصاعدية. – ضريبة أحادية. – ضريبة تصريحية. – ضريبة تحصل عن طريق نسب مئبتة في جداول.	0.5 × 7	
الجزء الثاني: **1) يمثل المبلغ 6 مليار دج بالنسبة للدولة إيرادا عاما.** – **تعريف الإيرادات العامة:** هي مبالغ نقدية تتحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مالية مختلفة، تخصص لتغطية نفقات عامة، تحصل الايرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين.	0.5 01	06
2) مصدر هذا المبلغ هو الرسم. – **تعريف الرسم:** هو مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة أو نفع خاص يستفيد منه دون أن يوجد حتما تكافؤ بين قيمة الرسم والتكلفة الحقيقية للخدمة المؤداة.	0.25 0.75	
3) خصائص الرسم: – مبلغ مالي نقدي. – اجبارية الرسم.	0.5 × 2	
4) أنواع النفقات هي: نفقات التسيير ونفقات التجهيز. – **نفقات التسيير:** هي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتمكنها من أداء مهامها، تشمل نفقات التسيير مختلف أوجه النفقات الإدارية للدولة. - **نفقات التجهيز:** تتكون من الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة.	0.5 0.5 0.5	
5) خصائص النفقة العامة: – مبالغ مالية تدفعها الدولة للقيام بالتزاماتها. – تصدر النفقة من شخص معنوي (الدولة). – تحقق النفقة مصلحة عامة. – ظاهرة ازدياد النفقة العامة.	0.25 × 4	
الجزء الثالث: **1) استنتاج الطبيعة القانونية لشركة البراق مع التعريف** – **شركة ذات مسؤولية محدودة** – **تعريف شركة ذات المسؤولية المحدودة:** هي شركة التي تضم شخص واحد فقط. يمارس الشخص الشريك الوحيد جميع السلطات المخولة لجمعية الشركاء	0.25 01	08
2) أنواع العقود المبرمة مع العمال مع التبرير **أ- عقود غير محددة المدة (تشغل 30 عامل بصفة دائمة)** **ب-عقود محددة المدة وهي عقود مكتوبة (عقد عمل لمدة 3 أشهر لسعيد وحسام وفريد)**	0.75 × 2	

3) قرارات مجلس الإدارة بخصوص العمال الثلاثة: • القرار بخصوص السيد كمال صحيح بسبب نهاية المدة القانونية للحياة المهنية(التقاعد). • القرار بخصوص السيد حسام صحيح بسبب رفض تنفيذ التعليمات زيادة على استهلاك المخدرات والكحول. • القرار بخصوص السيد حسن غير صحيح ويجب التراجع عنه لأن سبب الغياب قانوني حتى وإن لم يعلم العامل صاحب العمل لأنه قد يكون الالتحاق بالخدمة الوطنية مفاجئ للعامل.	0.75 × 3	
4) الأسلوب (الإجراء) الذي اتبعه العمال وممثليهم للدفاع عن حقوقهم هو الاضراب. – الاضراب غير مشروع لعدم استنفاذ طرق التسوية الودية القانونية للنزاعات الجماعية العمل. **شروط الاضراب القانونية:** – استنفاذ طرق التسوية الودية. – تستدعى الجمعية عامة بمقر العمل ويكون التصويت بالاقتراع السري والقرار بأغلبية العمال. – الاشعار المسبق بالإضراب.	0.25 0.5 0.25 × 3	
5) الطرق القانونية التي كان على ممثلي العمال اتباعها لتسوية النزاع القائم هي: – المصالحة. – الوساطة. – التحكيم.	0.5 × 3	